

अपाङ्गता_भएका_व्यक्तिको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७४

English title: Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2017

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति। २०७४ । ६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ६ । २ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २५ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दनिबाट प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) "अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्ति" भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आफै रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिसमूहहरू । (ख) "अपाङ्गता भएका व्यक्ती" भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमिता (फड्सनल इम्पेरीमिन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिसमूहहरू । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समूहहरू । (ङ) "नरिदेशन समिति" भन्नाले दफा ३८ बमोजिमको अपाङ्गता राष्ट्रिय नरिदेशन समितिसमूहहरू । (च) "परिवार" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बाजे, बज्यै, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दादी, बहनी वा पतिपत्नी समूहहरू र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने नजिका अन्य नातेदारलाई समेत जनाउँछ । (छ) "पहुँचयुक्त" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूर्णरूपले सहभागी हुन सक्ने गरी सक्षम बनाउन मानव निर्मिति भौतिक संरचना, यातायातका साधन, सूचना र सञ्चारका उपकरण तथा प्रवधि वा सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका सेवा तथा सुविधा वना अवरोध समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था समूहहरू । (ज) "पुनःस्थापना केन्द्र" भन्नाले दफा २९ बमोजिमको पुनःस्थापना केन्द्र समूहहरू । (ज१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । "प्रतिष्ठान" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता, गठन वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कलकारखाना, संघ, संगठन, संस्था, कम्पनी, फर्म, वा अन्य संस्था समूहहरू ।

(झ) "भाषा" भन्नाले बोली वा साङ्केतिक भाषा तथा अन्य प्रकारका ध्वनी रहित भाषा समूहहरू । (ञ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समूहहरू । (ट) "सञ्चार" भन्नाले भाषा, पाठको प्रस्तुति, ब्रेल, स्पर्श सञ्चार, ठूलो छाप, पहुँचयुक्त बहुमाध्यम, पहुँचयुक्त सूचना र सञ्चार प्रवधि लगायत लेख्य, श्रव्य, सामान्य भाषा, मानव वाचक तथा सञ्चारका प्रवर्धनात्मक र वैकल्पिक तरिका, साधन र ढाँचा समूहहरू । (ठ) "समन्वय समिति" भन्नाले दफा ४२ बमोजिमको स्थानीय समन्वय समितिसमूहहरू । (ड) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समूहहरू । (ढ) "संरक्षण" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हतिको संरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त गरिएको व्यक्तिसमूहहरू । (ण) "संरक्षण अधिकृत" भन्नाले दफा ५८ बमोजिमको अधिकृत समूहहरू । परिच्छेद-२ । अपाङ्गताको वर्गीकरण, परिचयपत्र तथा अभिलेख । ३. अपाङ्गताको वर्गीकरण: (१) अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपदफा (१) बमोजिमको अपाङ्गताको वर्गीकरणमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४. अपाङ्गताको परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गर्न नजि आफै वा नजिको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई आफै नविदन दनि नसक्ने भएमा वा नजिको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षक पनि नभएमा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षले अपाङ्गता परिचयपत्रको लागि नजिको तर्फबाट उपदफा (१) बमोजिम नविदन दनि सकिन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नविदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले सो नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा पूर्ण रूपमा अपाङ्गता देखिने व्यक्तिको हकमा अपाङ्गताको वर्गीकरण समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अपाङ्गताको परिचयपत्र दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३)

बमोजमि नविदन जाँचबुझ गर्दा अपाङ्गताको कुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सो प्रष्ट नभएका वा अपाङ्गता भए वा नभएको सम्बन्धमा द्विविधा भएका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहले समन्वय समिति समक्ष पेश गरी सो समितिको सफारसिको आधारमा उपदफा (३) बमोजमि अपाङ्गताको परचियपत्र दनि पर्नेछ । (५) समन्वय समितिले उपदफा (४) बमोजमि सफारसि गर्नुअघि अपाङ्गताको परचियपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको शारीरिक परीक्षण गर्न आवश्यक देखेमा स्थानीय तहको खर्चमा नजिकको सरकारी अस्पतालमा नजिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजमि जाँचबुझ वा शारीरिक परीक्षण गर्दा कुनै व्यक्तिलाई अपाङ्गताको परचियपत्र दनि मिल्ने नदेखिएमा स्थानीय तहले सोको कारण सहितको जानकारी नविदकलाई दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि अपाङ्गताको परचियपत्र दनि नमिल्ने गरी स्थानीय तहबाट भएको नरिण्य उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ र त्यस्तो उजुरी सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको नरिण्य अन्तमि हुनेछ । (८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परचियपत्र दनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५. झुट्टा वविरण दर्दि परचियपत्र प्राप्त गर्न नहुने: (१) कसैले पन झुट्टा वविरण दर्दि अपाङ्गताको परचियपत्र प्राप्त गर्न वा एक प्रकारको अपाङ्गताको वर्गीकरणमा पर्नेमा झुट्टा वविरण दर्दि अर्को प्रकारको वर्गीकरणको अपाङ्गताको परचियपत्र प्राप्त गर्न हुँदैन । (२) कसैले उपदफा (१) वपिरीत अपाङ्गताको परचियपत्र प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको परचियपत्र रद्द गरी नजिलाई यस ऐन बमोजमि कारबाही गरनेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यिथार्थ वविरण दर्दि कुनै अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बेग्लै वर्गको परचियपत्र प्रदान गरिएको देखिएमा सो परचियपत्र दनि अधिकारीलाई प्रचलति कानून बमोजमि कारबाहीको लागि सफारसि गरनेछ । (४) कसैले झुट्टा वविरण दर्दि प्राप्त गरेको अपाङ्गताको परचियपत्रको आधारमा प्रचलति कानून बमोजमि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षति गरिएको पदमा कुनै व्यक्ती नियुक्ती भएको पाइएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन त्यस्तो नियुक्ती जुनसुकै बखत बदर गरी नजिले पाएको तलब तथा अन्य सुवधि समेत सरकारी । बाँकी सरह असूल उपर गरी पद प्राप्तिका लागि योग्यता ढाँटोको कसूर गरेको मानी प्रचलति कानून बमोजमि सजाय गरनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ६. अभलिख राख्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोकिए बमोजमिको वविरण सहितको अभलिख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अद्यावधकि गरेको अभलिख स्थानीय तहले नेपाल सरकारको संघीय मामला सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय, मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त अभलिखको आधारमा मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकीकृत वविरण तयार गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि अभलिखमा समावेश नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि उपलब्ध गराउने सेवा, सुवधि प्रदान गर्न बाध्य हुने छैन । परिच्छेद-३ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार । ७. प्रचलति कानून बमोजमिका अधिकार उपभोग गर्न पाउने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारका अतिरिक्त अन्य व्यक्ती सरह समान आधारमा प्रचलति कानून बमोजमि प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

८. भेदभाव वरिद्धको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव वा नजिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव" भन्नाले अन्य व्यक्ती सरह समान आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको उपभोग वा प्रयोगमा बाधा अवरोध सृजना गर्ने वा अपाङ्गताका आधारमा भन्नि गराउने, बहिष्कार गर्ने वा रोक लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपयुक्त अनुकूलताको अस्वीकारको वभिदलाई समेत जनाउँछ । (२) कसैले पन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना गर्दा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट धति राखी वा नराखी ऋण लँदा वा अन्य वित्तीय कारोबार गर्दा, कुनै रोजगारीका लागि छनौट गर्दा वा शुल्क लर्दि वा नलर्दि सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइएका कुनै पन सेवा, सुवधि प्रदान गर्दा अपाङ्गताका आधारमा कुनै पन प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नजिको परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएकै आधारमा पालन पोषण, खानपान, हेरचाह, सम्पत्ति बाँडफाँड वा अन्य कार्यमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (४) कुनै दस्तुर बुझाई वा नबुझाई सर्वसाधारण व्यक्तिले प्रयोग वा प्रवेश गर्न पाउने गरी खुला गरिएको कुनै भवन वा स्थानको प्रयोग वा प्रवेशमा अपाङ्गता भएको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई नषिध गर्न वा थप शर्त वा दायित्व राख्न पाइने छैन । ९. सामुदायिक जीवनको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ती सरह समान रुपमा आफ्नो परिवार वा संरक्षकसँग वा आफैले छनौट गरेको बासस्थानमा बस्ने अधिकार हुनेछ र नजिलाई कुनै खास स्थानमा बस्नका लागि बाध्य पारिने छैन । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न तोकिए बमोजमि सहायक सामग्री तथा सामुदायिक सहायता सेवा पाउने अधिकार हुनेछ । १०. संरक्षणको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार, संरक्षक वा अन्य व्यक्तीबाट हुने हरेक कसिमिका अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, शारीरिक वा मानसिक हसिा, लैङ्गिक हसिा, घरेलु हसिा, यौनजन्य दुरव्यवहार र शोषण वरिद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशस्त्र संघर्ष, सडककाल वा वपिद् परेको अवस्थामा प्राथमिकताका साथ सुरक्षा, उद्धार तथा संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ । (३) नेपाल

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लैङ्गिक हिसा लगायत सबै प्रकारका शोषण, हिसा र दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछः- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध भएका शोषण, हिसा र दुर्व्यवहारजन्य, लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिसाका घटनाको जानकारी लनि तथा अभिलेख राख्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको शोषण, हिसा तथा घटनाका विरुद्धमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्रभावकारी कानूनी कारबाही गर्ने, ।

(ग) त्यस्ता घटनाबाट पीडितको तत्काल र प्रभावकारी रुपमा सुरक्षा, उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने, । (घ) त्यस्ता घटना हुन नदनिनेका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने, । (ङ) त्यस्ता घटनाका विरुद्धमा सामुदायिक स्तरमा सचेतना तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ११. राजनीतिक सहभागिताको अधिकारः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र स्वेच्छिक रूपमा कसैको सहयोग लई वा नलई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनेछ । १२. नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकारः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पार्ने प्रकृतिका महत्वपूर्ण नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिस्वयं वा नजिसँग सम्बन्धित संघ, संस्था मार्फत सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचारलाई सान्दर्भिकताको आधारमा उचित स्थान दिनेछ । १३. संस्था खोल्ने अधिकारः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम संघ वा संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । १४. सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकारः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा टेलिभिजन कार्यक्रम, चलचित्र, नाटक, नाट्यशाला, सनिमा हल, पुस्तकालय, पर्यटकीय सेवा, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रम वा सेवा र मनोरञ्जनमा पहुँचयुक्त ढाँचा र विधिमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्जितशील, कलात्मक, बौद्धिक, व्यावसायिक, पेशागत तथा आन्तरिक क्षमताको विकास र उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा साङ्केतिक भाषा, बहुरि संस्कृति लगायत विशेष सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको मान्यता र सहायता पाउने अधिकार हुनेछ । १५. सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकारः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, विद्युतीय सञ्चार सेवा लगायत सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरिएका अन्य सेवा तथा सुविधाहरूमा सहज पहुँचको अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नैतिक कानूनी सहायताको अधिकार हुनेछ । १६. सामाजिक सुरक्षाको अधिकारः (१) तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको आर्थिक सहयोग वा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै पनि अवसरको प्राप्त र उपभोग गर्दा नजिले प्रयोग गर्ने सहायता सेवामा भएको अतिरिक्त व्ययभारको सोधभर्ना पाउने अधिकार हुनेछ ।

१७. सूचना तथा जानकारीको अधिकारः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट अपाङ्गतामैत्री तथा पहुँचयुक्तताको आधारमा सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ । (२) सार्वजनिक सञ्चारका विद्युतीय प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा साङ्केतिक भाषामा समाचार तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्वसाधारणको लागि लिखित गरिएका सूचना थप शुल्क वा दस्तुर बिना पहुँचयुक्त ढाँचा र प्रविधिमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) टेलिफोन तथा इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गर्ने सेवा नेपाल सरकारले तोकिएको अवधिभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त ढाँचा र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १८. आवतजावतको अधिकारः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह आफ्नो सहायक सामग्री र आफूले रोजेको सहयोगीका साथ आवतजावत गर्ने अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-४ । अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाका थप अधिकार । १९. अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारः (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा उनीहरूको ज्ञान, सीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २०. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकारः (१) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्नो मान, प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्ने, समाजमा सक्रिय रुपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक तवरले जीवन व्यतीत गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समाजमा घुलमलि हुन तथा आफ्नो व्यक्तिगत विकासका लागि शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्य, स्याहार सेवा, पुनःस्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिका सरह समान आधारमा नजिलाई प्रभाव पार्ने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ र उनीहरूका धारणालाई उमेर र परिपक्वताको आधारमा उचित सम्मान दिनेछ । (४) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नजिको सर्वोत्तम हतिका लागि अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा

बाहेक अपाङ्गता कारणबाट नजिको घर परिवारबाट अलग गरिने छैन । (५) नेपाल सरकारले बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता, अटजिम, मस्तिष्क पक्षघात वा श्रवण दृष्टिबिहीन अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शक्तिषण सिकाइ लगायतका विषयमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नेछ । (६) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई तोकिए बमोजिमको विशेष संरक्षणको अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-५ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा । २१. नशिलुक शिक्षा उपलब्ध गराउने: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा नशिलुक रुपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजिमका शैक्षिक संस्थाद्वारा नशिलुक रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । (४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक तथा प्रावधिक शिक्षा नशिलुक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । (५) शक्तिषण संस्थाले आफ्नो संस्थाको अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्रीको वितरण र पहुँचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन । (६) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन उनीहरूको आवश्यकता बमोजिम बरेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको साधन र दौतरीबाट सकिने जस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) नेपाल सरकारले दृष्टिबिहीन, बहरि, सुस्त श्रवण, श्रवण दृष्टिबिहीन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, लगायतका पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको माध्यमबाट तोकिए बमोजिम शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (८) नेपाल सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरता समेतका आधारमा तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुविधा सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (९) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त अनुकूलता प्रदान गरी व्यावसायिक तथा प्रावधिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम बनाइनेछ । (१०) नेपाल सरकारले अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नेछ । (११) शक्तिषण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (१२) शक्तिषण संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु पर्नेछ । (१३) नजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरदिए बमोजिमको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई नशिलुक अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २२. छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई नशिलुक नगरिएको शिक्षाको लागि तोकिए बमोजिम शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सेवा सुविधाको विकासका लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

२३. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिने तथा प्रबर्द्धन गर्नका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने शिक्षक तथा अपाङ्गता भएका शिक्षकका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको विद्यालय तथा सिकाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालयलाई तोकिए बमोजिमका शैक्षिक सामग्री नशिलुक उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-६ । सीप विकास तथा रोजगारी । २४. व्यावसायिक तालिम तथा स्वरोजगार: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गरी व्यावसायिकता विकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउनेछ । (२) नेपाल सरकारले विभिन्न पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नजिमा रहेको सीप, क्षमता तथा पेशा, व्यवसायका लागि नजिले तयार गरेको प्रस्तावका आधारमा तोकिए बमोजिम सहूलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ । (३) कुनै प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विरुद्ध रोजगारी तथा सोसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै रोजगारीका हकमा सो उपदफा बमोजिमको व्यवस्था लागू नहुने गरी छुट्टै दिन सक्नेछ । (५) प्रतिष्ठानले अपाङ्गता भएका कामदार वा कर्मचारीका लागि सहज ढङ्गले काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (६) कसैले पनि अपाङ्गता भएका कारणले मात्र कुनै व्यक्तिलाई बढुवा अवसरबाट बञ्चित गर्न वा बढुवा गर्न इन्कार गर्न पाउने छैन । (७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारी दिने निकाय तथा संस्थाले रोजगारीका सलिसलामा अपाङ्गता भएको कामदार तथा कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउने वा पदबाट घटुवा गर्न पाइने छैन । (८) उपदफा (७) बमोजिमको अपाङ्गता भएको कर्मचारीको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :- (क) त्यस्तो कामदार वा कर्मचारी आफैले गरी आएको पदको काम सम्पादन गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएको अवस्थामा नजिलाई समान तलब, सुविधा भएको अर्को पदमा काम गर्ने गरी तोकने, । (ख) त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई अर्को पदमा काम गर्ने गरी तोकन सम्भव नभएमा नजिलाई मिल्ने अर्को पद सृजना गर्न वा नजि अवकाश नभए

सम्मका लागि अतिरिक्त पद कायम गरी राख्ने । २५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नयुक्त गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले कुनै प्रतष्ठानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक क्षमता, तालमि, योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त हुने काम उपलब्ध भएसम्म कुनै खास सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नयुक्त गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएका प्रतष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा नयुक्त गर्नु पर्नेछ ।

२६. अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) प्रतष्ठानले आफ्नो प्रतष्ठानमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या, नजिलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा तथा तोकिए बमोजमि अन्य विवरण समेतको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको अभिलेख प्रतष्ठानले स्थानीय तह समयभित्र नरीक्षण गर्न चाहनेका लागि नरीक्षण गर्न खुला राख्नु पर्नेछ । २७. व्यवस्थापक समक्ष उजूरी दनि सक्ने: (१) कुनै प्रतष्ठानले दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) वा (६) को व्यवस्था पालन नगरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्न गेमा त्यस्तो व्यक्तिले व्यवस्थापक समक्ष उजूरी दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि "व्यवस्थापक" भन्नाले प्रतष्ठानको काम कारबाहीमा अन्तमि निर्णय गर्न पाउने अधिकारी समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजूरी परेमा व्यवस्थापकले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो उजूरी उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा उजूरीको व्यहोरा मनासबि देखिएमा आवश्यक सुधार गर्न वा त्रुटी सच्याउनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जन । २८. नशिलुक् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमिको आयभन्दा कम वार्षिक आय भएका वा तोकिएका रोगको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नशिलुक् स्वास्थ्य सेवा तथा स्पीच थेरापी, अकोपेसनल थेरापी लगायतका आवश्यक थेरापी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "अस्पताल" भन्नाले स्वास्थ्य केन्द्रलाई समेत जनाउँछ । (२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका कारणले खानुपर्ने औषधि तथा अनुवंशिय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टर तोकिएका आधारमा नशिलुक् उपलब्ध गराउनेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचारको लागि अस्पतालसम्म पहुँचका लागि रहेका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (४) अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राथमिकताका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) सरकारी तथा नजिकी क्षेत्रबाट सञ्चालित पच्चीस शैयाभन्दा बढी शैया भएका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शैया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (६) नेपाल सरकारले नरीध वा नविरण हुन सक्ने अपाङ्गपनको नरीध तथा नविरण गर्न र अपाङ्गपन तुल्याउने कारक तत्वहरू पत्ता लगाई त्यसको नरीध, नविरण, नियन्त्रण, उन्मूलन र उपचार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (७) नेपाल सरकारले अपाङ्गताबाट सृजना हुने अङ्ग र आङ्गिक कार्यको विचलन न्यूनीकरणका लागि नजिकिको अस्पतालबाट उपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । २९. पुनर्स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त, अर्ति अशक्त, सहाराविहीन वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापना गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "पुनर्स्थापना" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सक्रिय जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुने गरी प्रदान गरिने चिकित्सकीय सेवा, जीवनोपयोगी सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालमि, सहायक सामग्री, औषधि उपचार, नियमिति परामर्श सेवा, शैक्षिक तथा आर्थिक कार्यक्रम समझनु पर्छ र सो शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बसोबासका लागि सञ्चालन गरिने आवास कार्यक्रमलाई समेत जनाउँछ । (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था गर्न तथा सशक्तीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजमि स्वीकृतिले उपदफा (१) को उद्देश्यका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) पुनःस्थापना केन्द्रलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ । (५) पुनःस्थापना केन्द्रमा हुनु पर्ने भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. पुनःस्थापना कोष: (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोजमि स्थापना भएका पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक पुनःस्थापना कोषको स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै व्यक्तिलाई संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, । (घ) वदेशी व्यक्तिलाई, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ड) दफा ५५ बमोजमि भएको जरिवाना बापत प्राप्त हुने रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) पुनःस्थापना कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. अनुसन्धान गर्ने गराउने: नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र सेवा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा अपाङ्गतामैत्री सेवा, सुविधा र प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ३२. सामाजिक सुरक्षा: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बनपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदान रहने गरी वा तोकिएको अवस्थामा नशिलुक् रुपमा देहाय

बमोजमिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछः- । (क) सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासहितको सामुदायिक आवास सुविधा विकास गर्न, । (ख) असहाय बालबालिका तथा परिवारबाट त्यागएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवासको व्यवस्था गर्न, । (ग) जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा गराउन, । (घ) औषधि तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन, । (ङ) तोकिएको आधारमा बेरोजगारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता तथा वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन, । (च) तोकिएको अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहयोगीको लागि भत्ता उपलब्ध गराउन, ।

(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकासका लागि सर्वमान्य ढाँचाको विकास तथा प्रयोगमा सहयोग गर्न, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सर्वमान्य ढाँचा (युनभिरसल डजाइन)" भन्नाले सबैले अधिकतम हदसम्म प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादन, भौतिक संरचना, कार्यक्रम र सेवाको ढाँचा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निश्चित वर्गका लागि प्रयोग गरिने सहायक उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अपाङ्गताको विविधता, लङ्गि, उमेर, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था जस्ता विषयलाई आधार बनाइनेछ । ३३. सांस्कृतिक अधिकार तथा मनोरञ्जनः नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा नजिलाई मनोरञ्जन सम्बन्धी क्रियाकलापमा अन्य व्यक्तिसरह सहभागी हुने अवसरको सर्जनाका लागि देहायको व्यवस्था गर्नेछः- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रहेको सीप, कला, प्रतभा तथा साहित्यप्रतिको रुचीको सम्मान र विकासका लागि आवश्यक छान्नेवृत्ति, सुविधा तथा सहयोग उपलब्ध गराउने, । (ख) सेवा सुविधा तथा पूर्वाधारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त बनाउन आवश्यक प्रविधि तथा कलाको विकास गर्ने, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा उपलब्ध गराउने मनोरञ्जन केन्द्र तथा संघसंस्थालाई सहयोग गर्ने, । (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । ३४. खेलकुदमा सहभागी गराउनेः (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह आवश्यकता अनुसार विशेष व्यवस्था गरी खेलकुद सम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (२) खेलकुदको विकास तथा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने संस्था वा निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुद सम्बन्धी प्रतियोगितामा संलग्न गराई खेलकुदको विकास तथा प्रवर्धन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि खेलकुदको विकास गर्न अधिकार पाएका संस्था वा निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुदमा सहभागी गराउन देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्ः- । (क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र समावेशी सहभागिता रहने गरी खेलकुदका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने, । (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र सुविधा हुने गरी खेलकुद मैदान तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनः डिजाइन गर्ने, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खेलकुदप्रतिको प्रतभा तथा क्षमतालाई उजागर गर्न आवश्यक प्रविधिको विकास तथा प्रयोग गर्ने, । (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, । (ङ) खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने, ।

(च) विद्यालयस्तरमा सञ्चालन गरिने खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा अन्य बालबालिका सरह अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहभागी गराउने तथा उनीहरूलाई अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा विकास गरिएको खेलकुदमा सहभागी गराउन उपयुक्त प्रशिक्षण, तालिम, प्रतियोगिता र सोका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्ने, । (छ) तोकिए बमोजमि अन्य काम गर्ने, गराउने । ३५. मानसिक वा मनोसामाजिक (साइको-सोसियल) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि थप सेवा, सुविधाः (१) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नजि, नजिको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले छनौट गरेको सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । (२) नेपाल सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधि र परामर्श सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । (३) नेपाल सरकारले घर परिवारबाट उपेक्षित भएका मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गरी पुनःस्थापना गर्ने वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । ३६. कारागारमा राख्न नहुनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार वा संरक्षणको नाममा कारागारमा राखिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फौजदारी कसुरमा कारबाही चलाइरहेका वा सजाय पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजमि कारागारमा राख्न बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-८ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहलयित र सुविधा । ३७. सहलयित र सुविधाः (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि अनुदान वा सहलयित ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ । (२) सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजमिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण वा औजार, अपाङ्गमैत्री सवारी साधन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, तालिम वा स्वरोजगारका लागि प्रयोग हुने मालसामान, यन्त्र, पाटपूरजा तथा कच्चा पदार्थमा प्रचलित कानून बमोजमि भन्सार, अन्तःशुल्क, स्थानीय कर वा अन्य

दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दनि सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दनि उद्देश्य राखी स्थापना भएका प्रतष्ठानमा जडति यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विशेष रूपमा फेरबदल वा पार्टपूजा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिए बमोजमि कर छुट दनि सक्नेछ । (५) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नशिलुक शक्तिषा दनि संस्थागत वदियालयलाई सो वापतको रकम करमा छुट दनि सक्नेछ । (६) नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा छोरीहरुलाई तोकिए बमोजमि नशिलुक शक्तिषाको व्यवस्था गर्नेछ ।

(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र तालमि वा रोजगारी दनि वा रोजगारीको व्यवस्था गरदिनि सामाजिक संस्था, व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतष्ठानलाई बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थाबाट सहलयित व्याजदरमा ऋण दलाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा तालमि दनि उद्देश्यले स्थापना भएका वा तोकिएका भन्दा बढी सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दनि प्रतष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहलयित दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, प्रचलति कानून बमोजमि कर छुट दनि वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट तथा सहलयित प्रदान गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । नरिदेशन समतितथा समन्वय समिति। ३८. नरिदेशन समिति: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुवधि र संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रवर्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा नरिदेशन दनि काम समेतका लागि एक अपाङ्गता राष्ट्रिय नरिदेशन समिति रहनेछ । (२) नरिदेशन समतिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - अध्यक्ष । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) खण्ड (द) बमोजमिका सदस्यहरु मध्येबाट नरिदेशन समितिलि मनोनयन गरेको सदस्य - उपाध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेरने) - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) सचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ञ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ट) सचिव, शिक्षा, वज्जान तथा प्रवधि मन्त्रालय - सदस्य । (ठ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय - सदस्य । (ड) सदस्य-सचिव, समाज कल्याण परिषद् - सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ण) अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल - सदस्य । (त) राष्ट्रिय संयोजक, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सञ्जाल - सदस्य । (थ) अपाङ्गता सम्बन्धी वषियका वज्जिहरुमध्येबाट एक जना महिला सहति दुई जना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (द) राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका अपाङ्गता भएका व्यक्तहरुमध्येबाट दुईजना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(द१) अपाङ्गता भएका व्यक्तहरुको राष्ट्रियस्तरका संघ, संगठन, महासंघ तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुमध्ये फरक-फरक अपाङ्गता वर्गबाट प्रतनिधित्व हुने गरी समावेशी सदधान्तको आधारमा कम्तीमा पाँचजना महिला सहति दशजना -सदस्य । (ध) अपाङ्गतासँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरुमध्येबाट एक जना महिला सहति दुई जना - सदस्य । (न) मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख -सदस्य-सचिव । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) उपदफा (२) को खण्ड (थ), (द), (द१) र (ध) बमोजमिका सदस्यहरुको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ र त्यस्ता सदस्यहरु तथा खण्ड (क१) बमोजमि मनोनति उपाध्यक्षको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मनोनति कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्ता सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (६) नरिदेशन समतिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । ३९. नरिदेशन समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: नरिदेशन समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) अपाङ्गता सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सफिरसि गर्ने, । (ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही अपाङ्गता सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुवधि र अवसरको उपभोग, संरक्षण र प्रवर्धन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बनि भेदभाव मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपयोग गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने, गराउने, । (घ) अपाङ्गता सम्बन्धी काम कारबाहीमा वभिन्नि सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाहरुबीच समन्वय गर्ने, । (ङ) अपाङ्गता सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा सुवधिको लागि प्रयोग हुने उपकरण वा वस्तुको नवनिर्त प्रवधिको अनुसन्धान गराई थप सुधार तथा विकास गर्न तथा यस क्षेत्रमा त्यस्ता उपकरणको उपलब्धता र प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, गराउने, । (छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका वषियमा वभिन्नि निकायको भूमिकाका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तितथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, गराउने, । (ज) अपाङ्गता हुन सक्ने अवस्था, त्यसको रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने सजगता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्मानका लागि गर्नु पर्ने व्यवहार र सहयोगको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, । (झ) बहिरा

तथा श्रवण दृष्टिबिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाली साङ्केतिक भाषाको अनुसन्धान, विकास र प्रवर्धन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक शब्दकोश र स्पर्श सञ्चारको विकास गर्ने, गराउने, ।

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "दोभाषे" भन्नाले बहुरि वा सुस्तश्रवण व्यक्तिको सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने साङ्केतिक भाषा अनुवादक, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि क्याप्सनर वा श्रवण दृष्टिबिहीन व्यक्तिका लागि सञ्चारमा सहजीकरण गर्ने स्पर्श सञ्चार अनुवादक समझनु पर्छ ।

(ज) भौतिक संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त तुल्याउन आवश्यक नीति स्वीकृत गर्ने, । (ट) अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सार्वजनिक तथा सरकारी स्थानीय तह, सार्वजनिक यातायातका साधन, सडक, शौचालय, बसपार्क, पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई सहज तुल्याउन समयावधि निर्धारण गरी आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, । (ठ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहति, प्रवर्धन तथा अधिकारको संरक्षण र सेवा सुवधिका लागि काम गर्ने संस्थाको कार्यमा सहयोग गर्ने तथा त्यस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्ने, । (ड) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ढ) अपाङ्गता सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (ण) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायका कार्यक्रममा उपयुक्त व्यवस्था समावेश गर्न लगाउने, । (त) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हति वा अधिकार विपरीत कुनै काम कारबाही कसैद्वारा भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (थ) अपाङ्गताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने, । (द) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । ४०. बैठक सम्बन्धी कार्यवधि: (१) निर्देशन समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) निर्देशन समितिको बैठक अध्यक्षले पहिलो संशोधनद्वारा थप । र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) निर्देशन समितिको बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालसि घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दनु पर्नेछ । (४) निर्देशन समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा सो समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) निर्देशन समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले पहिलो संशोधनद्वारा थप । र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) निर्देशन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दानिनेछ । (७) निर्देशन समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) निर्देशन समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) निर्देशन समिति बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४१. प्रदेश स्तरमा समिति गठन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा प्रदेश सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न समेतको लागि सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ४२. समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हति संरक्षण सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय समन्वय समिति रहनेछ । (२) समन्वय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख -संयोजक । (ख) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य मध्येबाट गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको महिला सदस्य -सदस्य । (ग) गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा स्रोत व्यक्तिमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको व्यक्तिको सदस्य । (घ) गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालको चिकित्सक -सदस्य । (ङ) स्थानीय प्रहरी स्थानीय तहको प्रमुख -सदस्य । (च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हति र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत संघ संस्थाहरुमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि -सदस्य । (छ) गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मध्येबाट समन्वय समितिले मनोनयन गरेको एक जना महिला सहित तीन जना -सदस्य । (ज) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्बन्धित विषय हेर्ने स्थानीय तहको स्थानीय तह प्रमुख -सदस्य । (झ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेमा समन्वय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । ४३. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समन्वय समितिको काम,

कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- ।

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हति तथा संरक्षणको वषियमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने वभिनिन नकियाय, संघ वा संस्थासँग समन्वय गरी वभिनिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गर्न कुनै नकियालाई नरिदेशन दनि, । (ख) अपाङ्गताको वर्गीकरण स्पष्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएको सम्बन्धमा द्वविधि भएका व्यक्तिको नविदन उपर जाँचबुझ गरी परचियपत्र प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई सफिरसि गर्ने, । (ग) स्थानीय तहभतिर अस्पताल, वदियालय लगायत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज गराउन अपाङ्गता मैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्ने, गराउने, । (घ) स्थानीय तहभतिर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न लगाउने, । (ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । ४४. समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि: (१) समन्वय समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समन्वय समितिको बैठक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समन्वय समितिको बैठक बस्ने सूचना सो समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दनि पर्नेछ । (४) समन्वय समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (५) समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिका संयोजकले र नजिको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समन्वय समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिन्छ । (७) समन्वय समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै पदाधिकारी वा वशिषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समन्वय समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (९) समन्वय समिति बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१० । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दायित्व । ५४. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको दायित्व: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । (२) राज्यका तर्फबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सहयोग सहज रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । (३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन सक्ने सम्मका सेवा, सुविधा तथा अवसर उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बिना भेदभाव अन्य व्यक्तिसिरह समानरुपमा मर्यादित र प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमिका उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ ।

५५. शिक्षण संस्थाको दायित्व: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनमा उल्लेख गरिएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको हुनेछ । ५६. परिवारका सदस्य तथा संरक्षकको दायित्व: (१) परिवारका सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको अवस्था बमोजमि वशिष ध्यान दिई हेरचाह तथा पालन पोषण गर्ने र शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार नगराएमा थप जोखिममा पर्ने भएमा परिवारका सदस्य वा संरक्षकले नजिलाई तत्काल उपचारको लागि नजिकिको अस्पताल वा नेपाल सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु पर्नेछ । (३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर परिवारबाट निकाला गर्न वा अहिलेना गर्न पाइने छैन । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दायित्व नरिवाह गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्वयं हेरचाह र स्याहार सुसार सम्बन्धी तालिम तथा अन्य आवश्यक सेवा सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ४८. चिकित्सकको दायित्व: (१) चिकित्सकले आफू समक्ष उपचारका लागि आएको कुनै व्यक्तिलाई अपाङ्गता हुने जोखिम छ भन्ने लागेमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई गराई सो तर्फ समेत उचित ध्यान दिई उपचार गर्नु पर्नेछ । (२) चिकित्सकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई अपाङ्गतामैत्री वातावरणमा उपचार गर्नु पर्नेछ र कुनै कारणवश आफूले उपचार गराउन नसक्ने भएमा उपचार हुनसक्ने ठाउँमा सफिरसि गर्नु पर्नेछ । ४९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक उत्तरदायित्व: (१) प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरूको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो आयबाट तोकिए बमोजमिको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याउनु पर्नेछ । (२) नेपालमा कार्यरत विकासका साझेदार (डेभलपमेन्ट पार्टनर) ले नेपालको विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने कूल रकममध्येबाट अर्ध मन्त्रालयले निर्धारण गरदिए बमोजमिको रकम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा यस ऐन बमोजमिको पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको रकम तोकिए बमोजमि उपयोग गरिन्छ । (४) सवारी साधनका धनी वा सञ्चालकले बस, रेल, हवाईजहाज समेतका सार्वजनिक यातायातका साधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तोकिए बमोजमिको सङ्ख्यामा सटि सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ५०. वर्गीकरणका आधारमा सेवा, सुविधामा प्राथमिकता दनि सकिने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट कुनै सेवा, सुविधा तथा सहूलियत उपलब्ध गराउँदा अपाङ्गताको मात्रा, गाम्भीर्यता तथा नजिको आर्थिक अवस्थाका

आधारमा प्राथमिकता दिइनेछ । परचिच्छेद-११ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा नजि प्रतको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन ।

५१. अधिकारको प्रचलन गराउन नविदन दनि सक्ने: (१) कसैले यस ऐनमा उल्लेख भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन गरेमा वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा नगरेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तस्वयंले वा नजिको परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकले सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धति जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सात दिनभित्र सम्बन्धति व्यक्त वा निकाय बुझी सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा कुनै व्यक्तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरेको पाइएमा वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन गराउन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा गर्न सम्बन्धति व्यक्तलाई आदेश दनिन्छ । (४) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा कुनै निकाय वा संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा नगराएको देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धति निकाय वा संस्थामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति निकाय वा संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई आवश्यक सुझाव दनि, सचेत गराउन वा आदेश दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (३) वा (६) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश उपर चर्चित नबुझिने पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५२. अधिकार प्रचलन गराउन जिल्ला अदालतमा नविदन दनि सक्ने: (१) दफा ५१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्त, नजिका परिवार सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन वा नजि प्रतको दायित्व पूरा गराउन अपाङ्गता भएका व्यक्त रहे बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालत समक्ष सोझै नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा जिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन गर्ने वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धति व्यक्त वा निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन गरेको वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो परिवारको सदस्य वा संरक्षकलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र नजि प्रतको दायित्वको विषयमा आवश्यक जानकारी गराई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन नगर्न वा नजि प्रतको दायित्व पूरा गर्ने प्रतविद्धता प्रकट गर्न लगाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि आदेश जारी गर्दा जिल्ला अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गर्ने वा अपाङ्गता भएका व्यक्तप्रतको दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्त, संस्था वा निकायका प्रमुखलाई सचेत गराउन वा दफा ५५ बमोजमि सजाय गर्न र नजिबाट मनासबि क्षतिपूर्तिभराउने आदेश गर्न सक्नेछ । परचिच्छेद-१२ । कसूर र सजाय । ५३. घृणा, हेला वा तरिस्कार गर्न नहुने: कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तलाई घृणा, हेला, उपहास वा तरिस्कार गर्न, जानीजानी नजिको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कुनै कार्य गर्न वा अपाङ्गता भएका व्यक्तले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको प्रयोगमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्न वा त्यस्तो सामग्री खोस्न वा बगिरन हुँदैन । ५४. भिक्षा माग्न लगाउन नहुने: कसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तलाई भिक्षा माग्न लगाउन हुँदैन । ५५. सजाय: (१) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ५३ विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँदेखि निब्बे हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले दफा ५४ विपरीत कुनै काम गरेमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउनेलाई प्रचलति कानून बमोजमि हुने सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने वा मतयार भई सहयोग गर्नेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (२) र (४) बमोजमि सजाय पाएको व्यक्तले पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा सो उपदफा बमोजमि हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजायसमेत हुनेछ । (६) कुनै व्यक्तले यस ऐन बमोजमि प्रदत्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा नजि प्रतको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (७) माथि उपदफाहरुमा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन विपरीत काम गर्ने व्यक्त वा कुनै संस्था वा निकाय प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५६. हदम्याद: दफा ५५ बमोजमि सजाय हुने विषयमा सो काम भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।

५७. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ५५ को उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) अन्तर्गतको सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परचिच्छेद-१३ । विधि । ५८. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । संरक्षण अधिकृत:

स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एकजना कर्मचारीलाई संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ । ५९. घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमिको सेवा सुविधा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयले तोकिए बमोजमि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ६०. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ६१. कार्यवधि तथा निर्देशिका बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको प्रतिलिपि नहुने गरी आवश्यक कार्यवधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ६२. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६३. खारेजी र बचाउ: (१) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ । (२) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची । (दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । अपाङ्गताको वर्गीकरण । (क) शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाईको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति:- १. शारीरिक अपाङ्गता: स्नायु, मांसपेशी र जोरनी तथा हड्डीको बनावट एवं सञ्चालनमा समस्या भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्गको सञ्चालन, प्रयोग र हड्डीमा समस्या (जस्तै: बाल पक्षघात (पोलियो), शारीरिक अङ्गवहीन, कुष्ठ प्रभाव, मांसपेशी वचिलन (मस्कुलर डिस्ट्रोफी), जोरनी र मेरुदण्ड सम्बन्धी स्थायी समस्या, क्लवफीट पैताला फर्केको, रकिट्स हड्डी सम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न अशक्तता) तथा सोह्र वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई उमेर बमोजमि हुनुपर्ने औसत उचाइभन्दा ज्यादै कम उचाइ भएको व्यक्ति । २. दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता: दृष्टि सम्बन्धी देहायको समस्याबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनविस्तृतको आकृति, आकार, रूप र रङ्गको ज्ञान नहुने, । (क) दृष्टि वहीनता: औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनविस्तृत आँखाले हातको औला दश फटिको दूरीबाट छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको पहिलो लाइनको अक्षर (३/६०) मा पढ्न नसक्ने व्यक्ति । (ख) न्यून दृष्टियुक्त: औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनविस्तृत फटिको दूरीबाट हातको औला छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको चौथो लाइनको अक्षर (६/१८) मा पढ्न नसक्ने । (ग) पूर्ण दृष्टिहीन: पूर्ण रूपमा उज्यालो वा अँध्यारो छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति ।

३. सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता: सुनाइका अङ्गको बनावट एवं स्वरको पहिचान, स्थान, उतारचढाव तथा स्वरको मात्रा र गुण छुट्याउन नसक्ने, । (क) बहसि: असी डेसबिलभन्दा माथिको ध्वनि सुन्न नसक्ने वा सञ्चारका लागि साइकेतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति । (ख) सुस्तश्रवण: सुन्नलाई श्रवण यन्त्र राख्नुपर्ने वा पैसीदेखि असी डेसबिलसम्मको ध्वनि सुन्न सक्ने व्यक्ति । ४. श्रवण दृष्टिहीन अपाङ्गता: सुनाइ सम्बन्धी र दृष्टिमिबन्धी दुवै अपाङ्गता भएको वा दुईवटा इन्द्रिय सम्बन्धी अपाङ्गताको संयुक्त अन्तरक्रिया रहेको व्यक्ति । ५. स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता: स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अङ्गमा उत्पन्न कार्यगत सीमितताका कारण तथा बोल्दा स्वरको उतार चढावमा कठिनाई, बोली स्पष्ट नहुने, बोल्दा शब्द वा अक्षर दोहोर्याउने व्यक्ति । ६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता: मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याका कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति । ७. बौद्धिक अपाङ्गता: उमेरको वृद्धिसँगै बौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति । (जस्तै: डाउन्स सिन्ड्रोम समेत) । ८. अनुवंशिय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता: अनुवंशिय असरका कारण रगतमा हुने फ्याक्टरमा वचिलन आई रगत जम्ने कार्यमा समस्या उत्पन्न हुने शारीरिक अवस्थाको व्यक्ति । ९. अटिजिम सम्बन्धी अपाङ्गता: जन्मजात नशा वा तन्तुको विकास र सोको कार्यमा आएको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तै: सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नयिम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाई हुने तथा उमेरको विकाससँगै सामान्य व्यवहार नदेखाउनु, अस्वभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु, एउटै क्रिया लगातार दोहोर्याइरहनु, अरूसँग घुलमलि नहुनु वा तीव्र प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्ति) । १०. बहुअपाङ्गता : एउटै व्यक्तिलाई माथि उल्लेखित दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका अपाङ्गताको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तै: मस्तिष्क पक्षघात आदी) । (ख) अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण : । (१) पूर्ण अशक्त अपाङ्गता: आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न नरिन्तर रूपमा अरूको सहयोग लैदा पनिकठिनाई हुने अवस्थाको व्यक्ति । (२) अतिअशक्त अपाङ्गता: वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नरिन्तर रूपमा अरूको सहयोग लनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति । (३) मध्यम अपाङ्गता: भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरूको सहयोग लई वा नलई नयिमति रूपमा आफ्नो दैनिक्य र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति । (४) सामान्य अपाङ्गता: सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नयिमति रूपमा आफ्नो दैनिक्य र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति । स्पष्टीकरण: ।